



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 334/19

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

תובעים

1. אלופי ערן
 2. אלופי מורן
- באמצעות ב"כ: עו"ד יפעת גורדוצקי

נגד

נתבעים

1. עמרם סולטן
 2. צפורה סולטן
- באמצעות ב"כ: עו"ד אפרת רשף

3. נציגות הבית המשותף מרח' סוקולוב 53, הרצליה
- באמצעות ב"כ: עו"ד כוכבה חן זיו

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה במתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לתקן את הליקויים בדירת הנתבעים או ברכוש המשותף הגורמים, על פי הנטען לרטיבות בדירתם, ולהשיב את המצב לקדמותו. כמו כן, עותרים התובעים לשיפויים בגין נזקים שנגרמו לדירתם, לרבות החזר הוצאות שבהן נשאו לצורך הליך זה ושכ"ט עו"ד.

רקע, טענות הצדדים וההליך

1. עסקינן בבית משותף אשר ידוע כגוש 6531 חלקה 13 הנמצא ברח' סוקולוב 53 הרצליה (להלן: **"הבית"**). הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין. הבית מתנהל על פי התקנון המצוי.
2. דירת נתבעים 1 ו-2 (להלן: **"סולטן"**) הידועה כתת חלקה 71, מצויה בקומת הגג מעל לדירת התובעים (להלן: **"אלופי"**) הידועה כתת חלקה 69 ומצויה בקומה השמינית של הבית. נתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף של הבית (להלן: **"הנציגות"**).
3. בכתב התביעה שהוגש בתחילה נגד סולטן בלבד, נטען בתמצית, כי בסמוך לאחר כניסתם של אלופי לדירתם בחודש אוגוסט 2017, הם גילו כי קירות הדירה בחדרים ובחדרי האמבטיה, סובלים מחדירת מים הגורמים לכתמי רטיבות ועובש קשים. לתביעה צרפו התובעים חוות דעת של מומחה מטעמם שקבע כי מקור הרטיבות בדירתם הוא ממספר מוקדים אשר חלקם מצויים במרפסת הגג של דירת סולטן וחלקם מצויים בתוך דירת סולטן.
4. בכתב ההגנה מטעמם טענו סולטן כי מקור חדירת המים הנטען לדירת אלופי הוא מהרכוש המשותף, ולפיכך לסולטן אין כל אחריות לתיקון ליקוי זה ולאופי אין יריבות ישירה מולם אלא מול הנציגות. מעבר לכך, סולטן טענו כי נעתרו לכל פניה של אלופי לתקן את נזקי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרטיבות באמצעות בעל מקצוע מטעמם אולם מטעמים שונים שאינם קשורים בסולטן העבודות שבוצעו לא פתרו הבעיה במלואה. סולטן הוסיפו וטענו כי, אלופי מבקשים בתביעתם לחייב אותם בפיצויים עבור נזקים שאין להם כל קשר לרטיבות הנטענת וככלל נטען כי אלופי לא שיתפו פעולה עם סולטן לצורך פתרון נזקי הרטיבות.

5. בהסכמת הצדדים ובשים לב לטענת סולטן כי הגג הוא רכוש משותף צורפה הנציגות כנתבעת נוספת להליך. במסגרת כתב התביעה המתוקן טענו אלופי כי על פי מסמכי הבית המשותף הגג הוא אכן רכוש משותף, אלא שהנציגות מסרבת לתקן את הגג מאחר שלטענת הנציגות סולטן השתלטו שלא כדין על הגג, פיצלו את דירתם לכמה יחידות, משכירים אותן לאחרים, ועושים בגג שימוש ייחודי בלי לאפשר להם גישה לגג המשותף. לפיכך, סבורה הנציגות כי סולטן אחראים לכל נזק שמקורו בשטח הגג המשותף.

6. ביום 22.4.2021 הגישו סולטן את כתב ההגנה המתוקן מטעמם במסגרתו חזרו סולטן על עיקרי הטענות שנטענו על ידם בכתב ההגנה המקורי והדגישו כי מקור הנזילות הוא מהרכוש המשותף ולא מדירתם ועל כן יש לסלק את התביעה נגדם בהעדר יריבות. יצוין כי ביום 10.3.2021 הגישו סולטן חוות דעת מומחה מטעמם ממנה עולה כי מקור הליקוי הוא בגג ובקירות החיצוניים.

7. ביום 21.7.2021 מונה על ידי כב' המפקחת א' שחל (כתוארה אז), כמומחה מוסכם בתיק מר שלומי קלדרון (להלן: "המומחה").

8. ביום 12.9.2021 הגישה הנציגות את כתב ההגנה מטעמה במסגרתה נטען כי האחריות לנזקי המים שבדירת התובעים מוטלת על סולטן ששטח הרצפה של דירתם גדול ומכסה את שטח דירת אלופי שמתחתיהם. לחלופין נטען כי, ככל שייקבע כי מקור הרטיבות הוא מגג הרכוש המשותף הרי שאין לחייב את הנציגות בתיקונם שכן סולטן השתלטו על הגג, עושים בו כבשלהם, מונעים גישה מהנציגות לצורך תחזוקת הגג ולפיכך יש לחייבם בעלות תיקון הליקויים מכוח דוקטרינת "האשם התורם".

9. ביום 21.9.2021 הגיש המומחה את חוות דעתו לתיק. המומחה מצא כי מקור הליקוי הוא במרפסת הגג מעל דירת אלופי (להלן: "מרפסת הגג"). יצוין כי המומחה הותיר בסימן שאלה ולהכרעתו של המפקח האם מרפסת הגג היא רכוש המשותף או שייכת/מוצמדת לדירת סולטן.

10. חוות הדעת הועברה לצדדים, ובעקבותיה שלחו הצדדים למומחה שאלות הבהרה. לאחר שהמומחה השיב לשאלות ההבהרה, הסכימו הצדדים במעמד הדיון מיום 6.12.2021, כי יינתן

מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין על סמך החומר הקיים בתיק לרבות חוות דעת המומחה וסיכומים שיגישו, כמו כן הצדדים הסכימו כי חוות הדעת שהוגשו מטעמם יימשכו מהתיק.

11. בסיכומיהם טענו אלופי כי אין מחלוקת בדבר קיומו של נזק או מקור הנזק אלא על מי מהנתבעים יחד או לחוד האחריות לנזק ועל מי מהם החבות לתקן את הנזק ולפצות את התובעים בגין נזיקה. אלופי דרשו לחייב את סולטן או את הנציגות לבצע את התיקונים הדרושים במרפסת הגג בהתאם להמלצות המומחה המוסכם, לתקן את הליקויים שנמצאו בדירתם בהתאם להמלצת המומחה וכן לממן את עלותו בסך של 2,667 ש"ח. נוסף לכך ביקשו אלופי לחייב את הנתבעים בעלות חוות הדעת מטעמה בסך של 2,106 ש"ח, בעלות תיקון וטיפול בנזקים בדירת התובעים בסך של 15,450 ש"ח, ובשכ"ט עו"ד.

12. בסיכומי סולטן, נטען כי שטח מרפסת הגג הוא חלק מהרכוש המשותף וכי המומחה המוסכם קבע כי המקור לחדירת מים לדירת אלופי הוא מפגם באיטום אריחי הריצוף של הגג שהוא חלק מהרכוש המשותף של הבית. סולטן הוסיפו וטענו כי כעולה ממסמכי הבית המשותף, תשריט הבית המשותף ונסח רישום המקרקעין דירתם מצויה בקומה האחרונה ומוגדרת כדירת "גג+סטודיו" ללא הצמדה של מרפסת הגג, ומשכך מרפסת הגג היא רכוש משותף והאחריות לתיקונו מוטלת על נציגות הבית המשותף, בהתאם להוראות התקנון המצוי. נוסף לכך נטען כי סולטן לא חסמו את הגישה לגג, והם אינם עושים בו שימוש ייחודי שכן הדלת בגג פתוחה וכל החפץ יכול להיכנס לגג.

13. בסיכומיה טענה הנציגות תחילה, שיש למחוק את הסעד הנזיקי שבסיכומי התובעים בהעדר סמכות עניינית למפקח לדון בסעדים אלו. עוד נטען כי יש לחייב את סולטן בגין הנזקים שנגרמו לדירת אלופי, שכן מקור הרטיבות הוא מדירתם מכיוון שרצפת דירת סולטן הוא התקרה שמעל דירת אלופי. לחלופין נטען כי, אם ייקבע שמקור הנזק מצוי במרפסת הגג הרי שבכל מקרה באחריות סולטן לתקנו בין מאחר שמרפסת הגג מוצמדת לדירת סולטן ובין מאחר שסולטן השתלטו על מרפסת הגג המשותף, עשו בה שימוש ייחודי ומנעו גישה מאחרים. משכך, לסולטן, אשם תורם מהותי ועליהם לשאת במלוא האחריות לנזקם של התובעים.

14. לאחר שהתקיים ביקור במקום ביום 22.3.2022 ניתנה החלטת כב' המפקחת שחל מיום 12.4.2022 לפיה מתבקשים הצדדים להודיע את עמדתם ביחס למוסכמות ופולוגתאות כפי שנוסחו בהחלטת כב' המפקחת שעיקרו הוא האם מוסכם על הכול שהגג הוא רכוש משותף.

15. לאור מינויה של כב' המפקחת א' שחל לבית המשפט השלום הועבר התיק לטיפול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים שניתנו במענה להחלטה מיום 12.4.2022 הוריתי לקיים דיון נוסף בתיק טרם מתן פסק דין. בדיון שהתקיים לפני ביום 3.11.2022 הסכימו הצדדים כי המפקח יכריע בשאלה האם מרפסת הגג נכללת בשטח המשותף בהתאם לשיקול דעתו ועל סמך עיון במסמכי הבית המשותף, וזאת בהמשך להסכמות קודמות שניתנו על ידי הצדדים למתן פסק דין על סמך כל החומר בתיק. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

17. השאלות שיש להכריע בהן בתביעה זו הן אלו: האם מרפסת הגג שמעל דירת אלופי היא רכוש משותף או כלולה בשטח דירת סולטן / מוצמדת אליה – כפי שטוענת הנציגות? ככל שיימצא שמרפסת הגג היא רכוש משותף יש להכריע בשאלה האם טענת הנציגות כי משפחת סולטן השתלטה על מרפסת הגג ועושה בו שימוש ייחודי גורעת מאחריות הנציגות לתקן ליקויים ברכוש המשותף.

18. אקדים ראשית לאחרית ואציין לאחר שעיינתי במסמכי הבית המשותף הגעתי למסקנה כי הגג הוא רכוש משותף, לא חלק מדירת סולטן ואינו מוצמד לדירת סולטן ומשכך באחריות הנציגות לתקן ליקויים שנמצאו בו.

האם מרפסת הגג כלולה בשטח דירת סולטן?

19. לטענת הנציגות, ככל שירדתי לסוף דעתה, היא שמרפסת הגג כלולה בשטחה הרשום של דירת סולטן "גג+סטודיו" העומד על 173.75 מ"ר (ר' סעי' 8 לכתב ההגנה, סעי' 4 להודעת הנציגות מיום 28.3.2022) ומשכך, באחריותה לתקן את הליקויים ברצפת מרפסת הגג שהיא תקרת דירת התובעים. לדעתי, אין ממש בטענה זו ואסביר.

20. ראשית, במישור העובדתי מדובר בטענה שיש להוכיחה באמצעות מדידה מקצועית וחוות דעת מתאימה, אין חולק שזאת לא נעשה. שנית, מדובר בטענה שאינה סבירה על פניה שכן שטחן הרשום הכולל והמצטבר של תתי החלקות בקומה השמינית ומצויות מתחת לקומת הגג גדול בהרבה משטחה הרשום של דירת סולטן, וכך שאין זה סביר ששטח הדירה בתוספת מרפסת הגג הוא 173.75 מ"ר בלבד, זאת אף בלי להביא בחשבון את השטח הרשום של הסטודיו שנמצא בקומה מעל.

21. שלישית ואולי זה העיקר: סולטן עצמו אינו טוען ששטח מרפסת הגג כלול בשטח הרצפה של דירתו, אלא טוען שמדובר ברכוש משותף. חזקה על סולטן שאם היה סבור שמרפסת הגג שייכת לדירתו וכי רכש אותה במיטב כספו לא היה טוען שמרפסת הגג היא רכוש משותף רק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 334/19

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כדי להתגונן מפני תביעה לתיקון ליקויי ונזקי רטיבות, שהרי פשיטא שלמרפסת כזו, לו אכן ובאמת היתה כלולה בדירת סולטן, יש שווי כלכלי ניכר. לפיכך, אני דוחה טענה זו.

האם מרפסת הגג מוצמדת לדירת סולטן על פי מסמכי רישום הבית המשותף?

22. סעיף 52 לחוק המקרקעין (וסעיף 1 לתקנון המצוי) מגדיר "רכוש משותף" כך :

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

23. "דירה" בבית משותף מוגדרת בסעיף 52 לחוק המקרקעין כך :

"דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

24. צירוף שתי ההגדרות זו לזו מביא למסקנה כי "רכוש משותף" הוא כל מה שאינו רשום כ"דירה" כהגדרתה בחוק, ומיועד לשמש את כל בעלי הדירות בבית, ולמצער את מרביתם.

25. כידוע, לכל דייר המתגורר בבית משותף יש זכות ברכוש המשותף של אותו בניין. הדברים באים לידי ביטוי בסעיף 55 לחוק המקרקעין הקובע כי :

"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי-מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף".

26. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי באפשרותם של הדיירים לקבוע בהסכמה, הצמדת רכוש משותף לדירה מסויימת. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע, בהתייחס לתקנון המוסכם בבית משותף, כי :

"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

27. על פי ההגדרה הקבועה בחוק המקרקעין, עליה עמדתי לעיל, מרפסת הגג אינה בגדר "דירה", לפיכך ואם אינה כלולה בשטח הרשום של הדירה, יש לבחון את הטענה הנוספת אותה העלתה הנציגות בכתבי טענותיה, לפיה, מרפסת הגג מוצמדת לדירת סולטן ולברר האם טענה זו מקבלת ביטוי במסמכי הרישום של הבית המשותף ובהתאם להוראות חוק המקרקעין הנזכרות לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 334/19

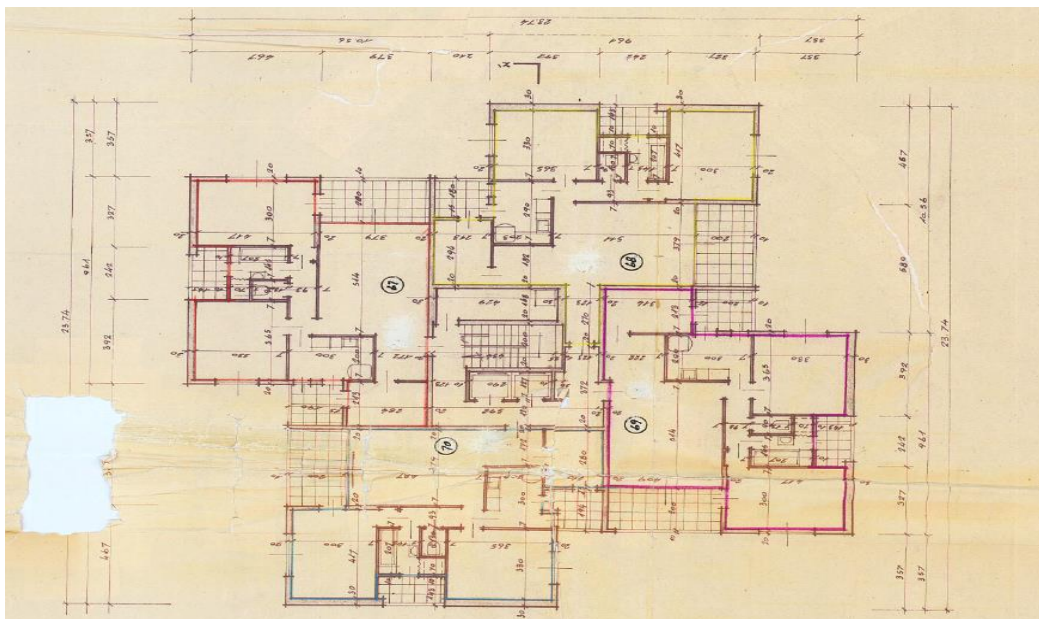
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט (ראו סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 וכן ראו בע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז (5) 49 (2003); ראו גם המפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון (נבו, 10.8.2021).

29. עיון במסמכי הרישום של הבית המשותף מעלה כי אין בהם כדי לתמוך בטענת הנציגות לפיה מרפסת הגג מוצמדת לדירת סולטן או כלולה בדירת סולטן.

30. להלן החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף של קומת התובעים ודירת התובעים – תת חלקה 69 –

דירת אלופי תת
חלקה 69



31. להלן החלק הרלוונטי מתוך תשריט הבית המשותף של קומת הגג (קומת סולטן) –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

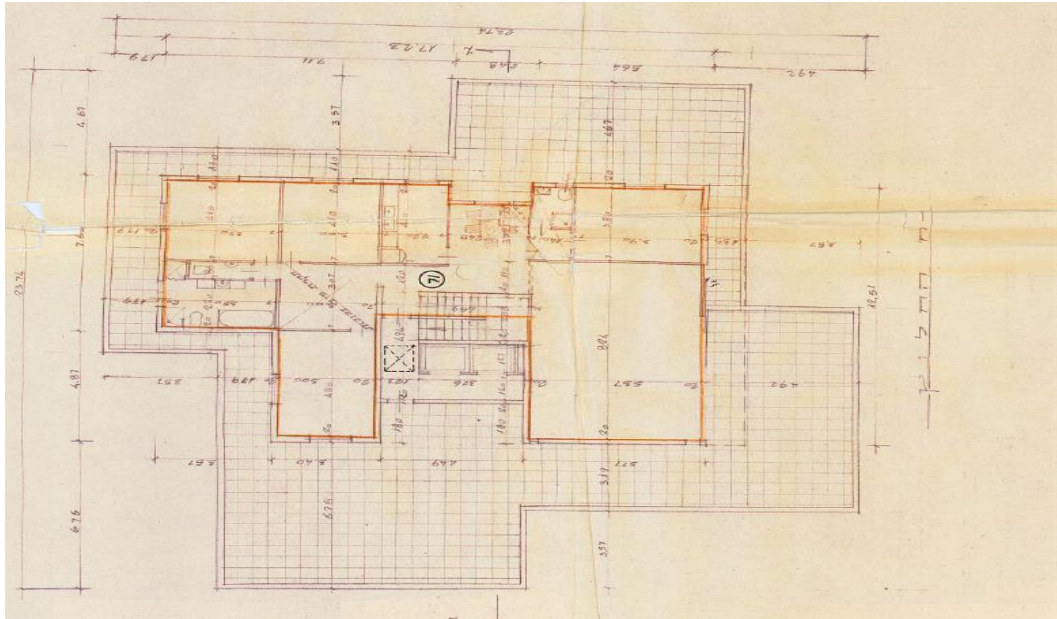
מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלק מרפסת הגג של סולטן
שמעל דירת אלופי

הכניסה למרפסת הגג
מחדר המדרגות

דירת סולטן תת
חלקה 71 תחומה
בקו אדום



32. עיון בתשריט מעלה כי מרפסת הגג, אינה מסומנת על גבי התשריט כשטח התחום בסימון אדום של דירת סולטן - תת חלקה שמספרה 71, והיא למעשה שטח **נפרד** מדירת סולטן. נוסף לכך נראה שלא מודגם בתשריט הבית כל פתח מהדירה אל עבר מרפסת הגג וכי הגישה היחידה למרפסת הגג המודגמת בתשריט היא מחדר המדרגות המשותף. התשריט גם אינו מראה כי יש הצמדה כלשהי של מרפסת הגג לדירת סולטן.

33. משכך, אין בתשריט הבית המשותף כדי לתמוך בגישת הנציגות אלא להיפך מהתשריט נראה די בבירור כי מרפסת הגג היא רכוש משותף. ככל שמרפסת הגג היתה אכן מוצמדת לסולטן, חזקה כי הדבר היה מקבל ביטוי כלשהו בתשריט הבית המשותף.

34. אף עיון בצו הרישום הבית המשותף מלמד כי אין כל אזכור לכך שמרפסת הגג מוצמדת לדירת סולטן. בצו רישום הבית המשותף בעמ' 3 מצוין כך: **קומת הגג וקומת הסטודיו: דירה בת 5 חדרים וסטודיו (5 חדרים בקומת הגג והסטודיו בקומת הסטודיו) המסומנת בתשריט במס' 71 ושטח רצפתה 173.75 ממ"ר תקבל מס' משנה 13,14/71**. כמו כן, בעמ' 5 לצו רישום הבית המשותף ובנסח רשום המקרקעין מצוין כי לתת חלקה 71 מוצמד חלק יחסי ובלתי מסוים ברכוש במשותף בשיעור של 29/827.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 334/19

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. אין חולק כי על ניהולו של הבית לא חל תקנון מוסכם אלא תקנון מצוי ולפיכך גם אין כל ביטוי להצמדות או צמידויות מיוחדות לכל דירה במסגרת תקנון הבית. ההצמדות היחידות הן בחלקים יחסיים ובלתי מסוימים כאמור בצו רישום הבית המשותף.

36. הנה, ניתוח מסמכי הבית המשותף מלמד כי בניגוד לטענת הנציגות אין כל אזכור ולו ברמז להצמדת שטח מרפסת הגג לדירת סולטן.

האם שימוש ייחודי ברכוש משותף גורע מאחריות הנציגות לתקן ליקויים בו?

37. כאמור לעיל, טענתה החלופית של הנציגות, העומדת, לטעמי, בסתירה לטענותיה האחרות, היא שגם אם ייקבע שמדובר ברכוש משותף אין לנציגות אחריות לתיקון הליקויים בשל השימוש הייחודי הנטען שנעשה על ידי סולטן במרפסת הגג ולפיכך לסולטן "אשם תורם" ובאחריותם לתקן את הליקויים. אינני מקבל את טענתה זו של הנציגות.

38. המקור לעילת התביעה בתיק שלפניי בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף וקובע כך :

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

39. מסעיף 3 לתקנון המצוי עולה חובתו של בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת. כבר נכתב ונפסק לא אחת בהקשר זה, כי מדובר בחובה קניינית – מקרקעית, עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת [ראו: תיק (חי') 273/03 גורביץ' נ' סורקיס (נבו), 28.4.2004]; תיק (חי') ולטמן נ' רכס (נבו, 21.2.2005); תיק 155/10 (חי') לנדסברג נ' פרייברג (נבו, 23.11.2010)].

40. ביישום הוראות דין ברורות אלה על ענייננו, הרי שמעשה שמסקנתי היא כי מרפסת הגג היא רכוש משותף, מתחייב לקבוע שהאחריות לתקינתו חלה על נציגות הבית המשותף, זאת במנותק מהטענה לשימוש ייחודי אותו עושה משפחת סולטן, לכאורה, במרפסת הגג (ר' המפקח על רישום מקרקעין (חי') 104/21 שרבקוב נ' שטייר, נבו 1.5.2022).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 334/19

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. לפיכך, וגם אם טענות הנציגות להשתלטות משפחת סולטן על הרכוש המשותף הן נכונות (ואיני קובע זאת), אין בכך לגרוע מחובתה המוחלטת של הנציגות לדאוג לתיקון הליקויים ברכוש המשותף שגורמים נזק לבעל דירה אחר. כך, גם לא מצאתי לנכון להידרש לטענות שהעלו הצדדים האחד נגד משנהו בסוגיית ההשתלטות על הרכוש המשותף, משאלו, כאמור, אינן רלוונטיות להכרעה בסוגיית האחריות הקניינית לתיקון ליקויים ברכוש המשותף.

42. מובן שאין באמור לעיל כדי לגרוע מהזכות העומדת לנציגות להגיש נגד סולטן תביעה מתאימה בהקשר זה, וזאת כמובן בלי שאמירה זו תיחשב הבעת עמדה בקשר לסיכויי תביעה כזו, ככל שתוגש.

43. כאמור, בתיק מונה מומחה מוסכם לנוכח המחלוקת ביחס למקור הנזקים בדירת התובעים. מחוות דעתו של המומחה עלה כי קיימת רטיבות בכמה מוקדים בדירת אלופי אשר מקורה בכשלים במערכת האיטום שבמרפסת הגג שמעל דירת אלופי כלהלן (ראו פרק ממצאים בעמ' 3 לחוות הדעת).

”ממצאים (מקור הרטיבות)”:

מי גשמים (כעת מי ניקוז מזגן) החודרים למצע מתחת לאריחי הריצוף, במרפסת גג מעל דירת משפחת אלופי (שייכת לדירת משפחת סולטן/רכוש משותף?), נאגרים במצע ומשם חודרים דרך כשלים במערכת האיטום לתקרת חדר שינה לדים ותקרת חדר רחצה השייכים לדירת משפחת אלופי.

44. בהעדר טענות לסתור, מצאתי שיש לאמץ קביעותיו של המומחה כי כשל במערכת האיטום שבמרפסת הגג המשותף הוא הסיבה לחדירת מים לדירת התובעים. לאור האמור, אני מורה לנציגות להשלים את ביצוע התיקונים במרפסת הגג בהתאם להוראות פרק ”המלצות לביצוע” בעמ' 4 לחוות דעת המומחה, וכפי שייקבע להלן:

מערכת איטום חדשה למרפסת גג מעל דירת משפחת אלופי ולהלן עיקרי הדברים:

פינוי דשא סינטטי, פרוק אריחי ריצוף בכל שטח המרפסת מעל דירת משפחת אלופי ופינוי המצע והפסולת.

הסדרת מערכת איטום קיימת עד לקבלת תשתית נקייה ויבשה (רצפת בטון).

יציקת שכבת שיפועים בט-קל, שכבה המשופעת לכיוון קולטני הניקוז.

עיבוד פרטי איטום סביב פתחי הניקוז.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 334/19

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**יצירת רולקות בכל מפגש רצפה וקירות עם טיט צמנטי משופר הכולל תוסף כדוגמת אקוופין
לטקס M או ש"ע.**

**על תשתית יבשה ונקייה, יש לצקת ביטומן, המושבח על ידי פולימרים מסוג SBS, המיושם
כחומר נוזלי המותך על ידי חימום, כדוגמת אלסטוגום 795, מתוצרת פזקר, או פוליגום,
מתוצרת ביטום.**

הכמות כ – 3 ק"ג/מ"ר.

**חימום הביטומן והתכתו יעשו בקצב איטי. יישום הביטומן בתחום טמפרטורה שבין
170-190C. בשום מקרה לא תעלה הטמפרטורה של החומר המותך מעל 190C.**

התקנת מערכת איטום העשויה יריעות ביטומניות היריעות מסוג SBS/5/R.

ביצוע הצפה לבדיקת תקינות, על פי הנחיות התקן.

**התקנת קולטני ניקוז דו מפלסיים המאפשרים קליטת מים ממפלס הריצוף וממפלס המצע
שמתחת לריצוף.**

פריסת יריעות HDPE מרחביות להגנה על האיטום.

פיזור חצץ כמצע לאריחי הריצוף.

התקנת אריחי ריצוף, פנלים ומילוי רובה אקרילית במישקים בין האריחים.

45. **העבודות לתיקון הליקויים במרפסת הגג המשותף יבוצעו ויושלמו לא יאוחר מיום 15.1.2023.
העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות
התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.**

46. **בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים במרפסת הגג, תמציא הנציגות
לתובעים אישור בכתב בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים במרפסת הגג לפי
המפורט לעיל.**

47. **אדגיש, ככל שהתיקונים במרפסת הגג שהיא רכוש משותף צריכים להיעשות מתוך דירה
אחרת של מי מבעלי הדין, אני מורה להם לאפשר ביצוע התיקונים מתוך דירתם (לאחר תיאום
מראש). שכן, חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין
מקורם בדירתו. חובה זו מעוגנת בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי.**

48. **לעניין זה יפים הדברים, שנקבעו בפסק דין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו – 18 אח' נ' שרה
יוסף, מח(5) 550 (1994):**

**"אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות
הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. (הדגשה אינה במקור).

49. עוד מצאתי להורות לנציגות לתקן את הנזקים בדירת אלופי לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותה, כמפורט בחוות דעת המומחה בעמ' 5:

"תיקוני שפכטל וצבע בתקרת חדר שינה וחדר רחצה"

50. תיקוני טיח וצבע אלו יבוצעו בתוך שלושה חודשים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים במרפסת הגג. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

51. לחלופין, בהסכמת הצדדים שתעוגן בכתב, תשלם הנציגות לתובעים סך של 3,400 ש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להערכת המומחה בחוות דעתו) תחת ביצוע העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעים כאמור בפסקה 44 לעיל.

52. לא מצאתי להורות למי מהנתבעים לשלם לתובעים את הסך של 15,450 ש"ח (כולל מע"מ) עבור עלות תיקון הנזקים בדירת התובעים שכן סעד כספי בשל נזק שנגרם לדירת התובעים עילתו נטועה בדיני הנזיקין והוא אינו בסמכות המפקח על רישום המקרקעין (ר' סעיף 72 לחוק המקרקעין וכן את פסק הדין שניתן בעש"א 34810-10-18 רבין נגד נציגות הבית ברח' רמז 35, תל אביב, נבו 15.4.2019), ממילא, נזקים אלו לא הוכחו.

53. אשר להוצאות ההליך, תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") קובעת שתכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

54. נפסק שאמות המידה לחיוב בהוצאות הן שההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר שיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 334/19

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

55. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות הדרך שבה נוהל ההליך כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לחייב את הנציגות לשלם לתובעים את הוצאותיהם בסך כולל של 6,500 ש"ח (לרבות האגרה, שכר טרחת עורך דין, והוצאות המומחה המוסכם).

56. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

57. למרות קביעתי לעיל שסוגיית השימוש שנעשה במרפסת הגג על ידי סולטן, כנטען, אינה רלוונטית לאחריות על פי חוק המקרקעין, אינני משוכנע כי לכתחילה לא היה מקום להגיש תביעה נגד סולטן, זאת מאחר שסוגיית השימוש הייחודי והמצג הלכאורי לאחריות סולטן כתוצאה מכך, לרבות הנחת הדשא הסינטטי במרפסת הגג והקשר שלו להגברת נזקי הרטיבות לא התבררו במסגרת הליך זה. משכך, לא מצאתי לחייב את הנציגות או את התובעים בהוצאות סולטן והם יישאו בהוצאותיהם.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 11 ינואר 2023, י"ח טבת תשפ"ג. עותק יומצא.

ארזי שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה